

TRIBUNAL PLENO DE 02/04/25

ITENS Nº 1 A 3

**CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
MUNICIPAL**

Processo(s): TC-024103.989.24-0
TC-024116.989.24-5
TC-024187.989.24-9

Representante(s): Gustavo Acioli Gondim de Almeida, Vivian Costa Felipe e Estrela Engenharia e Construções Ltda.

Representada: Prefeitura de Sorocaba

Responsável(is): Luciana Mendes da Fonseca – Secretária de Administração

Objeto: Impugnações ao edital de Pregão Eletrônico nº 61/2024, objetivando a implantação e manutenção paisagística em próprios municipais, tais como escolas, posto de saúde, UBS, centros esportivos, parques, unidades de saúde e áreas de lazer.

Valor estimado: R\$ 18.908.868,00

Advogados(as): Douglas Domingos de Moraes (OAB/SP 185.885), Alexandre Junger de Freitas (OAB/SP 281.731), Celso Tarcisio Barcelli (OAB/SP 299.185), Erika Capella Fernandes (OAB/SP 330.995).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGÍSTICA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS. PROVA DE CAPACIDADE TÉCNICA. ITENS SEM RELEVÂNCIA FINANCEIRA OU TÉCNICA. ORÇAMENTO ESTIMATIVO. INDÍCIOS DE INADEQUAÇÃO MERCADOLÓGICA. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÃO RELATIVA AO QUANTITATIVO DE SERVIÇOS. VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OFENSA AO ART. 69 DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. PROVA DE VÍNCULO PROFISSIONAL NA FASE DE HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE

PREVISÃO LEGAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL E
PROCEDÊNCIA INTEGRAL. RECOMENDAÇÕES.

RELATÓRIO

Em exame **representações** em face do edital de Pregão Eletrônico nº 61/2024¹ promovido pela **Prefeitura de Sorocaba**, com vistas à implantação e manutenção paisagística em próprios municipais, tais como escolas, posto de saúde, UBS, centros esportivos, parques, unidades de saúde e áreas de lazer.

Para **Gustavo Acioli Gondim de Almeida** (TC-024103.989.24), o edital estabelece exigência de qualificação técnica indevida, pois reclama comprovação de capacidade técnica em serviços relativos a "laudo de tomografia sônica de árvores", em desalinho com a Lei nº 14.133/2021, que permite a exigência de atestados apenas para parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, as quais, segundo gráfico que apresenta (análise Curva ABC) seriam roçagem de gramados, plantas daninhas em canteiros, poda de árvores (com caminhão equipado cesto aéreo e sem caminhão) e plantas daninhas em gramados.

Ademais, os preços estipulados no ato convocatório estão, segundo entende, abaixo dos praticados no mercado, o que configuraria risco para a execução do contrato e para o cumprimento das condições acordadas.

Vivian Costa Felipe (TC-024116.989.24) também refuta as parcelas eleitas para comprovação de capacidade técnica, arrazando que são exigidos

¹ Processo Administrativo nº 184/2024.

atestados para "abate e remoção de árvores" e "laudo de tomografia sônica de árvores", itens que não são considerados de maior relevância ou valor significativo, conforme a análise da planilha orçamentária e o cálculo da Curva ABC.

Estrela Engenharia e Construções Ltda (TC-024187.989.24), da mesma forma, critica a exigência de apresentação de atestado de capacidade técnica operacional em execução de laudo de tomografia sônica de árvores, considerada específica demais (na medida em que o serviço, consistente na avaliação do interior do tronco das árvores, é prestado por empresas especializadas), desnecessária (eis que o objeto licitatório é a prestação de serviços de implantação e manutenção paisagística em próprios municipais), esporádica e insignificante em relação ao montante dos serviços a serem realizados, encerrando, a seu ver, potencial para restringir indevidamente a competitividade.

Aponta, ainda, discrepância quanto ao quantitativo do item de roçagem de gramados, descrito na planilha orçamentária e no Anexo IV, circunstância que tornaria incerto o valor do procedimento licitatório.

Nos termos articulados na inicial, requerem liminar suspensão do procedimento e, ao final, seja determinada a correção dos pontos impugnados.

Verossimilhança de ao menos parte das alegações impulsionou a determinação de **suspensão cautelar do certame**², com abertura de prazo para exercício do contraditório, **medida referendada pelo E. Tribunal Pleno**³.

Prefeitura de Sorocaba apresentou justificativas⁴, nas quais acolhe

² Eventos 13, 22 e 23 – TC-024103.989.24.

³ Em sessão de 4 de dezembro de 2024 - Evento 32, TC-024103.989.24.

⁴ Evento 39, TC-024103.989.24.

parcialmente as insurgências dos representantes, anunciando exclusão da exigência de demonstração de capacidade operacional em laudos de tomografia sônica de árvores, no abate e na poda de árvores “sem caminhão [equipado com] cesto aéreo”.

Todavia, afirma que será mantida a requisição de prova de experiência em roçagem de gramado e poda de árvores “com caminhão [equipado com] cesto aéreo”, acompanhada de CAT, já que seriam atividades essenciais para a contratação, a demandar qualificação específica.

Entende que os valores do edital refletem a realidade de mercado, além de estarem amparados em orçamentos obtidos em conformidade com a Lei nº 14.133/21.

Menciona que os dados relativos aos quantitativos de roçagem foram detalhados em planilhas anexas ao edital, indicando endereços, bairros e áreas em metros quadrados, o que assegura a transparência das informações.

ATJ-Engenharia opina pela **parcial procedência** das representações⁵. Entende que devem ser retificadas disposições relativas à:

- (i) divergência entre os quantitativos concernentes à roçagem de gramados descritos na planilha orçamentária e no Anexo IV do edital;
- (ii) inadequação dos preços orçados, pois significativamente inferiores aos valores constantes da Tabela SINAPI; e
- (iii) inclusão de serviço sem relevância técnica ou financeira ao escopo da contratação para demonstração de capacidade operacional (abate e remoção de árvores).

⁵ Evento 49.1, TC-024103.989.24.

De outro lado, pondera que “no caso concreto, ao analisar os serviços ressaltados na Curva ABC pelas impugnantes e compará-los com os serviços escolhidos como parcela de relevância, [foi possível] verific[ar] que os de roçagem se destacam no orçamento, o que torna viável sua inclusão como parcela de relevância”. Estende o mesmo entendimento aos serviços de poda de árvores, à vista do impacto significativo no valor global da contratação.

Ministério Público de Contas acompanha manifestação de ATJ-Engenharia pela **procedência parcial** das representações, acrescentando recomendação de aprimoramento da cláusula 2.5.12 do Edital, embora não tenha sido objeto de controvérsia, para possibilitar a participação no certame de empresas em recuperação judicial, com exclusão da exigência de apresentação de plano de recuperação⁶.

Este o relatório.

GCMAB
LEA

⁶ Evento 54, TC-024103.989.24.

TC-024103.989.24-0

TC-024116.989.24-5

TC-024187.989.24-9

VOTO

Consoante análise de ATJ-Engenharia, **procede** a insurgência quanto à aparente inadequação dos preços orçados pela Administração, eis que significativamente inferiores aos valores constantes da Tabela SINAPI⁷, a exemplo do custo da “grama esmeralda”, das “palmeiras” e da “roçagem de gramados”, estabelecidos em patamares 22,94%, 78,18% e 88,64% abaixo, respectivamente, daqueles previstos na planilha referencial.

Dessa forma, cumpre ao Município a elaboração de nova estimativa de valores, considerando os parâmetros estabelecidos no art. 23, § 2º, da Lei nº 14.133/21⁸, sem olvidar da necessidade de disponibilização do orçamento em

⁷ SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. PCI.817.01 - Custo de Composições - Sintético. Data de publicação: 12 nov. 2024. Disponível em: <https://www.caixa.gov.br>. Acesso pela ATJ em: 21 jan. 2025.

⁸ Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

[...]

§ 2º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de engenharia;

II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso;

III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

conjunto com a composição de preços utilizados para sua formação, nos termos do art. 18, inciso IV, de mencionado diploma legal⁹.

Procedente também objeção direcionada à discrepância de quantitativos do item “roçagem de gramados” constante do Termo de Referência do ato convocatório, a indicar área de 19.200.000 m² para cumprimento da atividade durante a vigência contratual¹⁰, e na “Planilha de Próprios”, cujos somatórios totalizam os montantes mensais de 1.149.764 m² para o Grupo 1 e 1.076.264 m² para o Grupo 2, segundo avaliação de Assessoria Técnica, que destacou:

[...] considerando que, no mínimo, a roçagem deverá ser realizada a cada 30 dias aproximadamente em cada local, sendo que a frequência de monitoramento regular se demonstra essencial para garantir que o gramado se mantenha saudável e esteticamente agradável, prevenindo o crescimento excessivo da vegetação, conclui-se que, durante a vigência do contrato de 24 meses, o total de área de roçagem a ser efetivamente executado será aproximadamente: Grupo 1, 27.594.336,00 m²; e Grupo 2, 25.831.296,00 m².

[...]

Essa discrepância entre os quantitativos apresentados nas planilhas orçamentárias e os constantes no Anexo IV evidencia uma inconsistência que compromete a clareza e a precisão das informações disponibilizadas no edital.

Ademais, a estimativa da área de roçagem impacta diretamente nos demais itens de serviços da planilha orçamentária, tais como preparação de terreno, controle de plantas daninhas e remoção de resíduos.

⁹ Lei nº 14.133/21 - Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o [inciso VII do caput do art. 12 desta Lei](#), sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

[...] IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação.

¹⁰ 9.600.000 m² para o grupo 01 e 9.600.000 m² para o grupo 02 – Termo de Referência do Edital, fls. 34/35.

Passando à análise das parcelas eleitas para fins de evidenciação da qualificação técnica dos licitantes¹¹, tem-se a **procedência** da reclamação ofertada contra a exigência de prova de execução de laudo de tomografia sônica de árvores, comum aos três representantes.

Demonstrada, com efeito, a irrelevância financeira da parcela, equivalente a cerca de 0,41% do valor total estimado da contratação, percentual consideravelmente inferior ao estabelecido no artigo 67, § 1º, da Lei 14.133/2021¹².

Tampouco evidenciou-se sua relevância técnica, pois a própria Prefeitura de Sorocaba expõe que acata o apontamento, para que o item seja retirado do edital. Registre-se, outrossim, que¹³, dada sua especificidade, tal mister poderia ser subcontratado, conforme já decidido por este Plenário¹⁴.

¹¹ Edital. Itens 1.1.4.2 e 1.1.4.4.1 alocam respectivamente, para comprovação de qualificação técnica profissional e operacional, as seguintes parcelas:

- Roçagem de gramados;
- Poda de árvores (com caminhão equipado cesto aéreo);
- Poda de árvores (sem caminhão equipado cesto aéreo);
- Abate e remoção de árvores;
- Laudo de tomografia sônica de árvores.

¹² Lei nº 14.133/21. Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a: (...) § 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.

¹³ Conforme ressalta ATJ-Engenharia, “caso a Municipalidade considere essencial a inclusão dessa parcela como critério de qualificação técnica, o Edital deve ser ajustado para explicitar a possibilidade de comprovação da qualificação por meio de atestados de potenciais subcontratados, limitada a 25% do valor total da contratação, conforme previsto no artigo 67, §9º, da Lei Federal nº 14.133/21”.

¹⁴ TCS-011599.989.22 e 011641.989.22, Relatora Conselheira Substituta Silvia Monteiro, sessão de 6/7/2022:

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA COMPOSIÇÃO DO OBJETO. TOMOGRAFIA OU ULTRASSONOGRAFIA EM INDIVÍDUOS ARBÓREOS. INDEVIDA REQUISICIONAMENTO DE EXPERTISE EM ATIVIDADE PASSÍVEL DE SUBCONTRATAÇÃO OU LICITAÇÃO AUTÔNOMA. HABILITAÇÃO TÉCNICA. AFRONTA ÀS SÚMULAS NºS 23 E 24. INADEQUADA A EXIGÊNCIA DE REGISTRO DE ATESTADO OU DA EMPRESA NO CREA PARA SERVIÇOS DE ROÇAGEM, CAPINAÇÃO MANUAL E DE VARRIÇÃO MANUAL. VISITA TÉCNICA. NÃO DEMONSTRADA SUA RELEVÂNCIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. VISTORIA EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. PRAZO EXÍGUO. EXIGÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS REGISTRADO EM CARTÓRIO. FALTA DE

Quanto à crítica sobre o **abate e remoção de árvores**, aduzida pela segunda representante, Vivian Costa Felipe, ATJ-Engenharia assevera que aludidas incumbências “não possuem relevância técnica nem financeira, e a sua inclusão como parcela de relevância não foi devidamente explicitada no edital”.

Procedente, portanto, o ponto de insurgência.

Abordagem acerca das demais tarefas eleitas decorre de argumentação do primeiro autor, Gustavo Acioli Gondim de Almeida, para quem o edital – a seu juízo, indevidamente, ante o artigo 67, § 1º, da Lei 14.133/2021 – desconsidera que a Administração deveria exigir prova de execução de serviços que correspondam a 4% ou mais do valor total estimado da contratação e, em relação a estes, fixar os quantitativos de desempenho anterior de até 50%. Assim, a partir da aplicação da Curva ABC, apura que as parcelas que superam o percentual legal (4%), e que, portanto, deveriam ser eleitas para qualificação técnico-operacional seriam roçagem de gramados, plantas daninhas em canteiros e em gramados e poda de árvores (sem caminhão e com caminhão equipado - cesto aéreo), e não como constou do caderno convocatório.

Quanto ao ponto, segmento de Engenharia de ATJ, assim se manifestou:

“[...] no que tange às parcelas eleitas para comprovação da qualificação técnica, é importante lembrar que o artigo 67, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21 estabelece que as exigências devem se restringir a parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, sendo

AMPARO LEGAL. SEGURO. OMISSÃO QUANTO AOS VALORES DAS APÓLICES. AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. Não é possível a requisição de experiência em atividades passíveis de subcontratação, sob pena de indevida reatividade ao certame.
2. Não se coaduna com a jurisprudência deste Plenário, a exigência de registro de atestado no CREA ou mesmo a apresentação de CAT para serviços de roçagem, capinação manual e de varrição manual, pois são atividades que não se subsumem à fiscalização daquele Conselho e nem sequer impõem a presença de um responsável técnico da área

consideradas como tais aquelas que tenham valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratação.

Embora a Lei introduza um parâmetro objetivo para definir o que constitui valor significativo, isso não implica que todas as parcelas do objeto que ultrapassem esse percentual devam, necessariamente, ser exigidas na habilitação técnica.

Remeto, portanto, ao poder discricionário da Administração Pública para realizar tais escolhas.

Contudo, é essencial destacar que essas escolhas devem ser devidamente justificadas e motivadas no processo administrativo da contratação, conforme disposto no artigo 18, inciso IX, da referida Lei.

Por isso, cabe à Municipalidade comprovar a relevância das exigências estabelecidas e sua adequação ao objeto da licitação.

No caso concreto, ao analisar os serviços ressaltados na Curva ABC pelas impugnantes e compará-los com os serviços escolhidos como parcela de relevância, verifico que os de roçagem se destacam no orçamento, o que torna viável sua inclusão como parcela de relevância. O mesmo entendimento é estendido aos serviços de poda de árvores, tanto com caminhão quanto sem caminhão, pois ambos têm impacto significativo no valor global da contratação.

Já os serviços de abate/remoção de árvores não possuem relevância técnica nem financeira, e a sua inclusão como parcela de relevância não foi devidamente explicitada no Edital. É imprescindível que a Municipalidade apresente justificativas claras e detalhadas para a inclusão dos serviços de abate/remoção de árvores no rol das parcelas de relevância, de modo a assegurar que todas as decisões sejam devidamente motivadas. Caso contrário, recomenda-se que esses serviços sejam retirados do rol da parcela de relevância, garantindo a conformidade do processo licitatório.

Em relação aos serviços de remoção de plantas daninhas em canteiros e gramados, apesar de não possuírem relevância técnica, têm valor significativo em relação ao todo. Esses serviços foram excluídos das parcelas de relevância; contudo, tal exclusão poderia ser admitida, desde que devidamente fundamentada, o que não ocorreu. A ausência de justificativas específicas para essa exclusão compromete a transparência e a fundamentação do processo licitatório, prejudicando a clareza das decisões.

Por força do artigo 18, inciso IX, da NLLC, o órgão licitante deve trazer “a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior

relevância técnica ou valor significativo do objeto”, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Ao contrário. Instada, a Prefeitura de Sorocaba limitou-se a afirmar, quanto à capacidade técnica: “acatamos o apontamento. Solicitamos que seja retificado parcialmente o edital retirando o item j) – laudo de tomografia sônica de árvores, i) – abate de árvores, h) – poda de árvores (sem caminhão cesto aéreo)”.

Assim delineada a controvérsia, a crítica é parcialmente procedente, cumprindo ao Município a revisão do texto editalício para que reflita os comandos legais.

Nada obstante, à luz do caso concreto, faculta-se à Origem reavaliar a exclusão da parcela atinente à poda de árvores sem caminhão anunciada em suas justificativas, a termos do parecer técnico coligido na instrução¹⁵. Mesmo laudo profissional deverá nortear avaliação acerca de eventual inclusão de prova relativa aos serviços de remoção de plantas daninhas em canteiros e gramados.

Por fim, ainda que à margem das insurgências dos representantes e, portanto, não submetidas ao contraditório, convém **recomendar** ao Executivo Municipal que promova adequações no ato convocatório, consoante avaliações empreendidas por ATJ e MPC, para:

(i) possibilitar a participação no certame de empresas em recuperação judicial, haja vista a inexistência de vedação nesse sentido no art. 69 da Lei de Licitações¹⁶; e

¹⁵ Evento 48.1 do TC-024116.989.24.

¹⁶ Nesse sentido foi a decisão proferida nos autos do TC-024666.989.24:

“... embora reconheça que as disposições relacionadas à recuperação judicial e extrajudicial se encontram em sintonia com a Súmula nº 50, há de se ressaltar que aquele enunciado fora elaborado ainda na vigência da Lei nº 8.666/93, com o propósito de adequar a cláusula relacionada à concordata, extinta do ordenamento jurídico.

(ii) deslocar a exigência de prova de vínculo profissional, prevista no subitem 1.1.4.2 do Anexo I¹⁷, da fase de habilitação para o momento da contratação, na medida em que “a Lei Federal nº 14.133/21 não exige, em seu texto, a comprovação de vínculo do profissional detentor do acervo técnico com a empresa licitante na fase de habilitação. Conforme disposto no inciso I do artigo 67, é suficiente, para esta etapa, a apresentação de um profissional detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT) que comprove a experiência exigida no edital, sendo a comprovação do vínculo com o profissional deslocada para a fase de execução do contrato”. Nesse sentido, inclusive, orientação contida no Manual de Obras e Serviços de Engenharia do TCESP¹⁸:

A nova lei não diz sobre o vínculo do profissional detentor do acervo técnico com a empresa licitante, diferentemente do art. 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, que assim dispunha: “capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes (...)”.

Observa-se que o inc. I do art. 67 permite o entendimento de que, para a fase de habilitação, será suficiente a “apresentação de profissional” detentor da CAT encaminhada para a comprovação da experiência

Todavia, a Nova Lei de Licitações, em seu artigo 69, de forma categórica, estabelece apenas a possibilidade de se requisitar “certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante”, hipótese que não abrange a recuperação judicial ou extrajudicial, como pretende a Representada”.

(E. Tribunal Pleno, sessão de 19/02/2025. E. Conselheiro Substituto Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, Relator.

¹⁷ Anexo I – EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

01. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

1.1. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: [...]

1.1.4. Qualificação Técnica (art. 67 da Lei nº 14.133/2021): [...]

1.1.4.2. **Capacidade técnico-profissional** - Capacidade técnico-profissional - indicação de responsável técnico, conforme modelo do Anexo XVIII, sendo pelo menos um Engenheiro Agrônomo ou um Engenheiro Florestal, com comprovação de registro no conselho profissional competente, bem como apresentação de atestado por execução de serviço de características semelhantes, acompanhado de CAT (Certidão de Acervo Técnico) e com comprovação de vínculo profissional. Deverão ser comprovadas as seguintes parcelas de maior relevância: [...]

¹⁸ Manual de Obras e Serviços de Engenharia do TCESP - Aspectos Técnicos (fls. 129).

exigida no Edital, **deslocando para o Contrato a comprovação do vínculo com este profissional.**

Vale lembrar que o profissional indicado deverá participar da obra ou do serviço, admitindo sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração, conforme o §6º do art. 67. (grifo nosso)

Ante o exposto, voto pela **procedência parcial** da representação manejada por **Gustavo Acioli Gondim de Almeida**, e pela **procedência** das intentadas por **Vivian Costa Felipe e Estrela Engenharia e Construções Ltda** em face do edital do Pregão Eletrônico nº 61/2024¹⁹, sem embargo das **recomendações** anotadas nesta decisão, determinando à **PREFEITURA DE SOROCABA** que, caso decida prosseguir com o certame, promova alterações no ato convocatório para:

(i) elaborar novo orçamento estimativo, que reflita a realidade mercadológica, disponibilizando-o em conjunto com as composições de valores utilizados para sua formação;

(ii) reavaliar quantitativos relativos ao item “roçagem de gramados” indicados no caderno de convocação, eliminando divergências; e

(iii) afastar exigência de prova de capacidade técnica em serviços relativos a laudos de tomografia sônica e ao abate e remoção de árvores.

Na hipótese de relançamento do certame, deve o Órgão licitante atentar para a necessária republicação do edital, conforme estabelece o artigo 55, § 1º, da Lei nº 14.133/21²⁰.

¹⁹ Processo Administrativo nº 184/2024.

²⁰ Lei Nº 14.133/21 - Art. 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de: [...]

§ 1º Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após prazo recursal.

GCMAB
LEA